

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४

English title: National Natural Resources and Fiscal Commission Act, 2017

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ । प्रमाणीकरण मिति । २०७४ । ६ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । संवत् २०७४ सालको ऐन नं. १७ । प्रस्तावना: राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संवधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ख) "आयोग" भन्नाले संवधानको धारा २५० बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग समझनु पर्छ । (ग) "योजना" भन्नाले आयोजना, परियोजना, कार्यक्रम समेत समझनु पर्छ । (घ) "सदस्य" भन्नाले आयोगको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ङ) "संवधान" भन्नाले नेपालको संवधान समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) संवधान तथा यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई दनि वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा प्रदेशलाई सफारिस गर्ने, । (ख) प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने सशर्त अनुदानको आधार तयार गरी प्रदेशलाई सफारिस गर्ने, । (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट सम्बन्धमा उठेको विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने, । (घ) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दनि अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दनि, । (ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदेशले राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा कुनै सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दनि, । (च) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले लगाउने करका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहले सुझाव माग गरेमा आवश्यक सुझाव दनि, । (छ) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका वषियमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक सुझाव दनि । (२) आयोगले संवधान तथा यस ऐन बमोजिम सुझाव वा सफारिस दौंदा वा ढाँचा तयार गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादनलाई समेत आधार लनिन्छ । ४. राय परामर्श लनि सक्ने: आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्यको सम्बन्धमा अन्य संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग परामर्श गर्न वा राय लनि सक्नेछ । ५. वशिषज्जको सेवा लनि सक्ने: आयोगले संवधान र यस ऐन बमोजिम सम्पादन गर्नु पर्ने कुनै काम आयोगमा कार्यरत जनशक्तबाट सम्पादन हुन नसक्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई प्रचलति सङ्घीय कानून बमोजिम सम्बन्धित वशिषज्ज वा वशिष्टीकृत निकायको सेवा लनि सक्नेछ । ६. समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने: (१) आयोगसँग सम्बन्धित कुनै वशिष प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले कार्यवधितोकी कुनै समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समिति वा कार्यदलको काम, कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा कार्यवधित्यस्तो समिति वा कार्यदल गठन गर्दा बखत आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । ७. समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्ने: आयोगले आवश्यकता अनुसार संवैधानिक निकाय, नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थासँग समन्वय तथा सहकार्य गर्न सक्नेछ । ८. आयोगको काममा सहयोग गर्नु पर्ने: आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनको सलिलसलामा कुनै निकाय वा पदाधिकारीसँग सूचना, विवरण वा सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सूचना, विवरण वा सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-३ । आयोगको कार्यसञ्चालन । ९. आयोगको कार्यालय: आयोगको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । १०. आयोगको बैठक: (१) आयोगले संवधान, यस ऐन र अन्य प्रचलति कानून बमोजिम गर्नु पर्ने काम आयोगको बैठकको निर्णय बमोजिम हुनेछ । (२) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको सचविले आयोगको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने वषियसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा साधारणतया अठ्चालीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सदस्यले उपदफा (३) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने वषियसूचीमा उल्लेखित वषियको अतिरिक्त अन्य कुनै वषियमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गराउन चाहेको वषिय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचविलाई दनि पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचविले त्यसको जानकारी सबै सदस्यलाई दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिले वषियसूचीमा नपरेको वषियमा पनि छलफल गरी निर्णय गर्न सकिन्छ । (६) आयोगमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (७) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ । (८) आयोगको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दनिन्छ । (९) आयोगको

नरिण्यको अभलिख आयोगको सचविले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको दस्तखत गराई राख्नेछ । (१०) आयोगको वरिष्ठतम् कर्मचारीले आयोगको बैठकमा सचविको रूपमा काम गर्नेछ । (११) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोग आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ११. कार्य वभिजन: अध्यक्ष र सदस्यको कार्य वभिजन आयोगले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १२. कार्यबाहक भई काम गर्ने: कुनै कारणवश अध्यक्षको पद रक्कित भएमा, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । नजि संवधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजमि आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएमा, वदिश भ्रमणमा गएकोमा वा सात दिनभन्दा बढी समयसम्म बदि रहेकोमा आयोगको वरिष्ठतम् सदस्यले आयोगको कार्यबाहक अध्यक्ष भई काम गर्नेछ । १३. आयोगको काम कारबाहीमा बाधा नपर्ने: कुनै सदस्यको स्थान रक्कित रहेको कारणले मात्र आयोगको काम कारबाहीमा बाधा पर्ने छैन । परिच्छेद-४ ।

प्राकृतिक स्रोतको परिचालन, राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदान । १४. प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा लडिने आधार: (१) आयोगले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको हिससा देहायका आधारमा तय गरी नेपाल सरकारमा सफारिसि गर्नु पर्नेछ :- । (क) राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, । (ख) लगानी गर्न सक्ने क्षमता, । (ग) प्राप्त गर्ने उपलब्धिको हिससा, । (घ) प्राप्त उपलब्धिको उपभोगको हिससा, । (ङ) पूर्वाधारको अवस्था र आवश्यकता, । (च) आर्थिक अवस्था र भौगोलिक बोनोट । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतफलको हिससा देहायका आधारमा नरिधारण गरी नेपाल सरकारमा सफारिसि गर्नु पर्नेछ :- । (क) परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, । (ख) प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावति क्षेत्र, । (ग) परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको नरिभरता, । (घ) प्रतफलबाट लाभान्वति जनसङ्ख्या, । (ङ) प्राकृतिक स्रोतमा आश्रति जनसङ्ख्या, । (च) प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दगि व्यवस्थापनमा सहभागति । १५. राजस्व बाँडफाँट गर्दा लडिने आधार: (१) आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट गर्ने वसितृत आधार र ढाँचा देहायका आधारमा नरिधारण गरी नेपाल सरकारमा सफारिसि गर्नु पर्नेछ :- । (क) जनसङ्ख्या र जनसाङ्ख्यिक वविरण, । (ख) क्षेत्रफल, । (ग) मानव विकास सूचकाङ्क, । (घ) खर्चको आवश्यकता, । (ङ) राजस्व सङ्कलनमा गरेको प्रयास, । (च) पूर्वाधार विकास, । (छ) वशिष अवस्था । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले नरिधारण गरेको वसितृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षको लागभिन्य हुनेछ र आयोगले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारमा सफारिसि गर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक उपदफा (१) बमोजमि नरिधारण गरेको वसितृत आधार र ढाँचा वशिष कारणवश पाँच वर्ष अगावै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएमा नेपाल सरकारले आयोगलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ । नेपाल सरकारले गरेको अनुरोध मनासबि देखिएमा आयोगले उपदफा (१) बमोजमि नरिधारित वसितृत आधार र ढाँचामा पुनरावलोकन गरी नेपाल सरकारमा सफारिसि गर्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजमि पहिलो पटक नरिधारण भएको वसितृत आधार र ढाँचा पाँच वर्षमा एकभन्दा बढी पटक पुनरावलोकन हुन सक्ने छैन । १६. अनुदान सफारिसि गर्दा लडिने आधार: (१) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलति कानून बमोजमि उपलब्ध गराउने वतितीय समानीकरण अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सफारिसि गर्दा आयोगले देहायका आधार लडि गर्नु पर्नेछ:- । (क) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको शकिषा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, । (ख) अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको सन्तुलति विकासको अवस्था, । (ग) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको वभिदको अवस्था, । (घ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, । (ङ) प्रदेश तथा स्थानीय तहले जनतालाई पुर्खाउनु पर्ने सेवा, ।

(च) प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता, । (छ) प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता । (२) नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रचलति कानून बमोजमि उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेशलाई सफारिसि गर्दा आयोगले संवधानको धारा २५१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र उपदफा (१) मा उल्लिखित वषियहरूलाई आधार लडि गर्नु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि वतितीय समानीकरण अनुदान सफारिसि गर्दा प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान र उपदफा (१) बमोजमिका आधारहरू बमोजमि प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वतितीय समानीकरण अनुदान सफारिसि गर्नेछ । परिच्छेद-५ । वविधि । १७. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारी: (१) आयोगको सङ्गठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । (२) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १८. पदीय मर्यादा तथा आचरण पालन गर्नु पर्ने: आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा संवधान, यस ऐन तथा प्रचलति कानून बमोजमिको पदीय मर्यादा तथा आचरण पालन गर्नुपर्नेछ । १९. वार्षिक प्रतविदन: (१) आयोगले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतविदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि तीन महिनाभितर राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वार्षिक प्रतविदनमा अन्य वषियको अतरिक्कित देहायका वषिय समेत समावेश गर्नु पर्नेछ:- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन सम्बन्धी वविरण तथा खर्च, । (ख) आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिएको सफारिसि तथा सुझावको वविरण, । (ग) सफारिसि तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था, । (घ) आयोगको आर्थिक तथा भौतिक स्रोत साधन तथा त्यसको

उपयोगको अवस्था, । (ङ) प्राकृतिक स्रोत तथा राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धी अन्य विषयमा गर्नु पर्ने सुधार सम्बन्धी सुझाव, । (च) यस ऐन बमोजमि आयोगले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्वाहका सम्बन्धमा गरिएको अन्य काम कारबाहीको विवरण । (३) उपदफा (१) बमोजमिको प्रतिविदन सङ्घीय संसदमा पेश भएपछि आयोगले सो प्रतिविदन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नेछ । २०. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । २१. अधिकार प्रत्यायोजन: आयोगले संविधान तथा यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार कुनै अधिकार तोकेको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी अध्यक्ष, सदस्य, आयोगको सचिव वा नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । २२. नियम बनाउने अधिकार: (१) यो ऐनको कार्यान्वयनको लागि आयोगले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।